



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/171/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעים:	1. בן ישי לירון
	2. עקירב שלומי אהרון
	באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית
	נגד
הנתבעים:	1. שחם ליאור
	2. שחם טל

פסק דין

לפניי תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעים להרוס מצללה (פרגולה) שהותקנה במרפסת דירתם בניגוד לדין, ולהשיב את המצב לקדמותו.

הרקע להליך וזהות הצדדים

1. עניינה של התביעה בבית המשותף ברחוב דרך הים 14, גני תקווה, הידוע כחלקה 279 בגוש 6717 (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 22 קומות ו-122 דירות. הבית המשותף טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, ולא נרשם לו תקנון מוסכם ולכן על הבית חלות הוראותיו של התקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "**התקנון המצוי**" ו-"**חוק המקרקעין**" בהתאמה).

2. התובעים הם הבעלים של דירה מספר 122 המצויה בקומה ה-22 בבית המשותף (להלן: "**התובעים**"). הנתבעים הם הבעלים של דירה מספר 118 המצויה בקומה ה-21. (להלן: "**הנתבעים**").

מהלך הדיון בקצרה

3. בתאריך 30.10.2024, התקיים דיון במעמד הצדדים, שבו נשמעו באריכות טענותיהם. במסגרת הדיון, הסכימו הצדדים למינויו של מומחה מוסכם מטעם המפקח על רישום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/171/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מקרקעין (להלן - "המפקח"), אשר יבדוק את טענות הצדדים ויחוה דעתו ביחס אליהן וזאת לאחר שהסברתי לצדדים את המשמעות המשפטית של מינוי מומחה מוסכם.

4. בהתאם לכך ובתוקף סמכותי מכוח הוראת תקנה 88(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן - "תקנות סדר הדין האזרחי"), וסעיפים 74 ו-75 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), מיניתי כמומחה מוסכם את המהנדס מר אורן נתן, מנכ"ל ובעלים של חברת אורן נתן (להלן - "המומחה").

5. במסגרת החלטת המינוי הוחלט כי על המומחה לתת חוות דעת בשאלות הבאות:

1. האם הסוכך שהתקינו הנתבעים עומד בתנאים התכנוניים לרבות בקשר עמידה בתנאי ביצוע עבודות במבנים הפטורים מהיתר.

2. ככל שהסוכך דורש היתר מהרשות המקומית - האם הסוכך שהתקינו הנתבעים, עונה על דרישות תנאי ההיתר של הרשות המקומית?

3. ככל שהסוכך שהתקינו הנתבעים אינו עונה על דרישות תנאי ההיתר של הרשות המקומית - אילו פעולות בדיוק צריכים לבצע הנתבעים, על מנת להתאימו לדרישות תנאי ההיתר של הרשות המקומית?

4. מה גובה הסוכך והאם הוא חורג מגובה תקרת הדירה של הנתבעים?

6. בתאריך 9.1.2025, הוגשה חוות דעתו של המומחה, וניתנה לצדדים האפשרות לשלוח למומחה שאלות הבהרה או לבקש לחקרו.

תמצית חוות דעתו של המומחה

7. במענה לשאלה הראשונה, האם הסוכך עומד בתנאים התכנוניים לעבודות פטורות מהיתר? השיב המומחה **שלא**. המומחה קבע כי הקירוי בפועל (להלן - "השטח המקורה שבמחלוקת" או "הקירוי"), המורכב מסרגלי אלומיניום צפופים ולוחות סנטף, יוצר כיסוי כמעט מלא (100%) ואינו עומד בהגדרת "מצללה" (פרגולה) הדורשת מרווחים של 40% לפחות. לפיכך, הקירוי דורש היתר בנייה ואינו עומד בתנאי עבודות פטורות מהיתר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/171/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. במענה לשאלה השנייה, אם נדרש היתר, האם הקירוי עומד בדרישות ההיתר? השיב המומחה שלא. המומחה קבע כי לאור העובדה שהקירוי אטום ברובו, הוא אינו עומד בדרישות ההיתר למצללה/פרגולה.

9. במענה לשאלה השלישית, אילו פעולות נדרשות להתאמה לדרישות ההיתר? השיב המומחה שקיימות שלוש חלופות שאלו עיקרן. **חלופה א'** - הסדרת הקירוי בהתאם לתקנה 12 לתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) תשס"ג-2003 (להלן - **תקנות התכנון**). **חלופה ב'** - הגשת בקשה להיתר בניה במסגרת זכויות הבניה המותרים לבניה על פי תכניות בניין עיר שבתוקף (שאינה במסגרת היתר לעבודה מצומצמת). **חלופה ג'** - ניתן להגיש היתר בניה לניצול השטח כשטח עיקרי / שירות, בהתאם לזכויות הבניה הבלתי מנוצלות (ככל וקיימות). ככל ואין זכויות בניה אשר טרם נוצלו או שניתן לסווגם לניצול בדירה או שניהם, הרי שאפשרות נוספת היא הגשת בקשה לתכנית תב"ע נקודתית. חלופה זו בד"כ אינה ריאלית ובד"כ אינה נהוגה לאור עלותה הכספית הנלווית ומשך זמן אישורה, כמו כן, לא ניתן להעריך את הסכמתה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

10. במענה לשאלה הרביעית, מה גובה הסוכך והאם הוא חורג מגובה תקרת הדירה? השיב המומחה כי גובה הקירוי העליון (סנטף) כ-3.05 מטר מעל רצפת המרפסת, גובה תקרת דירת הנתבעים (פנים) כ-2.55 מטר. כן קבע המומחה שקיימת חריגה, במובן זה שהקירוי העליון (סנטף) חורג מגובה תקרת דירת הנתבעים בכ-30 ס"מ. כן ציין המומחה שקיימת חריגה ביחס לדירה העליונה, היא דירת התובעים כך שהקירוי העליון אף חורג מעל גובה רצפת דירת התובעים (קומה 22) בכ-13 ס"מ.

11. כן ציין המומחה ששטח המרפסת הוא 114.41 מ"ר. ואילו שטח הקירוי בפועל הוא בשטח של 85 מ"ר (חיבור של קבע). כמו כן, הקירוי הוא כפול והוא כולל קירוי תחתון באמצעות סרגלי הצללה וקירוי עליון הכולל לוחות גלויים מסוג סנטף משופע. קירוי השטח שבמחלוקת אינו שקוף ולמעשה הקירוי בפועל אטום כמעט במלואו, לפיכך הקירוי אינו עונה על הגדרת מצללה (פרגולה) וממילא הוא אינו עונה על תנאי ההיתר של הרשות המקומית. לפיכך, קבע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/171/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המומחה כי השטח שבמחלוקת אינו מצללה אלא שטח מקורה המצריך היתר בניה מהועדה המקומית לתכנון ולבניה (ראו עמ' 27 לחוות דעת המומחה).

12. מאחר שהצדדים לא ביקשו לחקור את המומחה ניתן צו לסיכומים. אביא כעת את תמצית טענות הצדדים כפי שנטענו בסיכומיהם.

תמצית טענות התובעים בסיכומיהם

13. טענות הנתבעים וחוות דעת המומחה שהוגשה לתיק זה איששו את טענות התובעים כפי שפורטו בכתב התביעה. הוכח כי לא רק שהקירוי הותקן על גבי רכוש משותף ללא קבלת הסכמה של הרוב הדרוש באסיפה הכללית, אלא שעם היוודע הדבר ליזם שמכר לצדדים את דירותיהם הוא פנה אל הנתבעים, והבהיר שהתקנת הקירוי היא בניגוד לדין ולהסכם המכר, ודרש להסירו והנתבע 2 התחייב לעשות כן.

14. הוכח כי הקירוי מצריך קבלת היתר בניה מהועדה המקומית לתכנון ולבניה, וכי אינו עומד בתנאי ביצוע עבודות המבנים הפטורים מהיתר. הנתבעים לא ביקשו ולא קיבלו היתר בניה.

15. חוות דעת המומחה הוסיפה כי אף אם יתקבל היתר בניה בדיעבד, הקירוי העליון חורג מגובה התקרה של דירת הנתבעים. הוכח גם כי הקירוי העליון פוגע בדירת הנתבעים ואי אפשר להשלים עם קיומו אף אם הרשות התכנונית הייתה מתירה זאת. לו הנתבעים היו פועלים בהתאם לדין וכמצופה מהם, הליך זה כלל לא היה בא לעולם. לאור האמור לעיל, דין התביעה להתקבל, ויש לחייב את הנתבעים בשיפוי התובעים בגין ההוצאות שנגרמו להם, לרבות אגרה, שכ"ט עו"ד ושכ"ט מומחה.

תמצית טענות הנתבעים בסיכומיהם

16. המומחה הגיש חוות דעת הכוללת שלוש חלופות אפשריות להכשרת הקירוי, והנתבעים יפעלו בהתאם לאחת משלוש החלופות המפורטות בחוות הדעת של המומחה, אם כבוד המפקח יחליט כן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/171/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. הנתבעים ניסו לאורך כל הדרך להגיע לפשרה עם התובעים מתוך רצון לשמור על יחסי שכנות טובים. הנתבעים הוטעו על ידי הקבלן לחשוב שאסור כל קירוי. הנתבעים היו בטוחים כי פרגולת הבטון שהקבלן בנה מעל המרפסות היא חלק מהדירה, שכן אינה נחוצה כאלמנט של רכוש משותף אלא נועדה להצללת המרפסת, ואין איש יכול להשתמש בה פרט לבעל המרפסת שמעליה היא ממוקמת. הנתבעים בנו את הקירוי מאותם חומרים וגוונים ובאותה שיטה של קירוי סנטף מעל פרגולת הבטון, בדומה לשאר דירות הפנטהאוז בבניין, כולל דירת התובעים, וזאת כדי לשמור על מראה אחיד. קירוי סנטף על פרגולת בטון הוא הדרך המקובלת בארץ להצללה, למיטב ידיעת הנתבעים.

18. החריגה בשטח הקירוי ובאחוז ההצללה נבעה מבעיה רפואית אקוטית של הנתבע טל שחם (במאמר מוסגר אציין שמפאת צנעת הפרט, לא מצאתי מקום לפרטה, מ"פ). כן נטען שהתובעים באים בידיים לא נקיות, שכן הם עצמם בנו פרגולות דומות, תוך חריגה מהמותר בשטח, בבנייה עד קו המעקה ובחיבור קבוע לקירות הבניין ולפרגולת הבטון, ללא אישור. ניסיונות הנתבעים להגיע לפשרה עם התובעים נתקלו בדרישה להסרה מוחלטת של הפרגולה, והתובעים לא היו מוכנים לשמוע כל הצעה פרט להסרה מלאה של הפרגולה והשבת המצב לקדמותו. אין תועלת לתובעים בכך שהפרגולה בקומה מתחתיהם תהיה קצת קטנה יותר וקצת נמוכה יותר, וזאת כרוכה בהוצאה כספית משמעותית. הורדת גובה הפרגולה בהתאם לחוות דעת המומחה תגרום לפרגולה להיראות שונה משאר פרגולות הבניין, כולל אלו של התובעים, שבהן קירוי הסנטף נמצא מעל קורות פרגולת הבטון. לפיכך יש להכיר בזכותם להצללה במרפסת שלהם, ולהתחשב בנסיבות שצוינו לעיל בהחלטתו לגבי הוצאות ההליך.

דיון והכרעה

19. אקדים אחרית לראשית ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה, הכל כפי שיפורט להלן. בבית משותף שני מרכיבים הכרחיים, דירות ורכוש משותף [ע"א 238/83 נציגות הבית המשותף נ' פנחס וחיה מרכוס, פ"ד מא(2) 561 (1986)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/171/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. כעולה מסעיף 52 לחוק המקרקעין, הגדרת הרכוש המשותף שבבית המשותף היא שיורית. מקרקעין שלא הוגדרו כדירה הם בגדר רכוש משותף (יהושע ויסמן, דיני קניין – בעלות ושיתוף (תשנ"ז), עמ' 392 (להלן – "ויסמן"). רשימת הפרטים המנויים בסעיף 52 לחוק המקרקעין ונמנים ברכוש המשותף היא רשימה פתוחה. אפשר להוסיף לה או לגרוע הימנה (ויסמן, שם עמ' 397).

21. לבית המשותף לא נרשם תקנון מוסכם. לפיכך, בענייננו חל סעיף 2 לתקנון המצוי, הקובע כך: "(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.
(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.
(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו.

22. סעיף 11 לחוק המקרקעין קובע כי "הבעלות בשטח של קרקע מתפשטת בכל העומק שמתחת לשטח הקרקע... והיא מתפשטת בחלל הרום שמעליו..." סעיף 53 לחוק המקרקעין קובע כי "כל הוראה בחוק זה, וכל דין החל על מקרקעין, יחולו גם על דירות בבית משותף, בשינויים המחויבים...". יחסי הגומלין בין שתי ההוראות האלה נדונו בפסק דינו המנחה של בית המשפט העליון בע"א 239/79 גלבורט נ' הממונה על המרשם, פ"ד לד(2) 807 (להלן: "עניין גלבורט"), וההלכה שנקבעה בו יושמה בפסקי דין רבים ומאוחרים יותר של הערכאות הדיוניות (ראו, למשל: עת"מ (חי') 58728-05-16 עובדיה נ' ועדת ערר לתכנון ובניה מחוז חיפה (22.8.2016), פסקה 21; ה"פ (ת"א) 3857-12-12 מרחב נ' נציגות הבית המשותף נחלת יצחק 28 תל-אביב (16.1.2014), פסקה 18).

23. בעניין גלבורט נדונה השאלה, האם הגג של מבנה חדש שהוקם על ידי המערער על גבי שטח הגג שהוצמד לדירה מסוימת בבית המשותף, ייחשב גם כן כשטח הצמוד לדירה האמורה? בית המשפט (מפי כב' השופט שמגר ובהסכמת כב' השופטים לנדוי וח' כהן) השיבו על שאלה זו בשלילה, וכך נכתב (בעמ' 809): "אין אפשרות ליישם את האמור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/171/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בסעיף 11 לקושיה שבפנינו. סעיף 53 לחוק קובע, מפורשות כי כל הוראה בחוק הנ"ל וכל דין החל על מקרקעין יחולו גם על דירות בבית משותף, אך זאת בשינויים הנובעים מן העניין. ממילא גם ההוראות של סעיף 11 שצוטט לעיל יכולות להיות מיושמות לדירות בבית משותף רק בשינויים הנובעים מן העניין. כך ברור, למשל, שההוראה בעניין התפשטותה של הבעלות בכל העומק שמתחת לקרקע (קרי, לפי הטענה, גם מתחת לדירה) אינה ישימה כלל, שהרי בעלות בדירה בקומה ב', למשל, אינה מקנה מיניה וביה גם בעלות בכל מה שמתחתיה - ודירה אחרת בכלל זה - בכל העומק. בדומה לכך, אין בעלות בחלל הרום יכולה להיות מותאמת לדירה בקומה א' אשר מעליה יש דירה בקומה ב'. אולם עיקרו של דבר, יש לבחון את נושא הבעלות בדירה על-פי מהות יחסי הגומלין עם יתר בעלי הדירות בבית המשותף. זה האחרון בנוי על חלוקה מוחשית של הרכוש לדירות, אך כולל בכל מקרה בהכרח גם רכוש משותף, שקיומו נובע בדרך הטבע מבנייתו של הבית המשותף (למשל, בכל מקרה - המסד). כל גריעה מן הרכוש המשותף חייבת להיות מפורשת וברורה ואין מפרשים אותה בהרחבה אלא בדיוק ובדיוק ואין לנהוג בפרשנות מקילה ובהסקת מסקנות מכללא בכל הנוגע להגדרת תחומי השיתוף מחד גיסא, ותחומי הפרט, מאידך גיסא. הוזה אומר, המבקש ליטול חלק מן הרכוש המשותף, זקוק כאמור להסכמת כל בעלי הדירות ולא יראהו כזכאי לבעלות בחלק מן הרכוש המשותף, אלא אם נאמרו הדברים מפורשות וברורות (ע"א 310/64, אחים גולדשטיין בע"מ ואח' נ' ז'אק יעקב ואח', פ"ד י"ט (2) 72, 77; ע"א 136/63, לווינהיים נ' שורצמן ואח', פ"ד י"ז (3) 1722). אין לשלול בעלותם של יתר בעלי הדירות ברכוש המשותף רק על ידי פרשנות בדרך ההיקש או על ידי הנחה בדבר קיום הסכמה מכללא כביכול, העולה כאילו מן ההסכמה להעברת חלק אחר מן הרכוש המשותף. (השווה גם ע"א 555/74, משה מאיר נ' וייץ, פ"ד ל (2) 687, 692 מול האות ו'). מכאן כי אם מוצמד שטח גג אין לראות כרכוש צמוד אלא את מה שהוצמד מפורשות...".

24. כן אוסיף שבהתאם לפסיקה המנחה, גובה הפרגולה לא יעבור את קו תקרת הדירה שמעוניינת להתקין את הפרגולה, שכן החלל שמעל לגובה התקרה, שייך לרכוש המשותף [סעיף 11 לחוק המקרקעין בצירוף הוראת סעיף 53 לחוק המקרקעין; ע"א (מחוזי ת"א) 46785-06-20 רחל צירקין נ' פרופ' יהודה היס, בפסקה 14 (נבו) 15.11.2022 (להלן: "עניין היס").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/171/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. כפי שכבר כתבתי בעבר [ראו למשל בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 163/20 לוי מתתיהו נ' פוירורקר דוד גדליהו (נבו 21.10.2021)], פגיעה ברכוש המשותף מפורשת בפסיקה באופן רחב והיא כוללת כל פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, כפי שהייתה בגמר הבנייה, לרבות שינוי דמותו הארכיטקטונית או שיבוש שלמותו הסימטרית והאסתטית. אין כל נפקות לשאלה אם מדובר בפגיעה קטנה או גדולה, והאם היא ניתנת לפיצוי נאות או לא. [ע"א 136/63 לוינהיים נ' שורצמן, פ"ד יז (3) 1722, 1725 (1963); ע"א 395/74 לוי נ' סמואל פ"ד כט (2) 39 (1975)].

26. בפסק הדין בעניין 515/65 רבובסקי נ' גלסברג פ"ד כ (2) 290 עמוד 295 (1966), קבע כב' השופט ברנזון, כך: "כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית - כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה 'פגיעה' כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם או המביא או עשוי להביא לירידת ערכם".

ובמיושם לענייננו

27. אכן, המרפסת עליה הוקם המבנה שבמחלוקת מוצמדת לדירת הנתבעים, ואינה חלק מהרכוש המשותף כשלעצמו. ברם, הצמדה זו אינה מקנה לבעל הדירה חירות בלתי מוגבלת לבצע שינויים הפוגעים ברכוש המשותף או בזכויותיהם של יתר בעלי הדירות. יתרה מכך, המקרה שלפניי מדגים זאת היטב: המבנה המקורה שהקימו הנתבעים מתרומם מעל רצפת מרפסתם ומגיע עד לרצפת דירת התובעים, ואף מעבר לה. אלא שכידוע, ובהתאם לפסק הדין בעניין היס, ככלל, תחום החלל ("הרום") השייך לדירה מוגבל לגובה תקרתה. כלומר, החלל שמעל תקרת דירת הנתבעים אינו בבעלותם הבלעדית, אלא הוא חלק בלתי נפרד מהרכוש המשותף של כלל בעלי הדירות בבניין.

28. חוות דעת המומחה אינה מותירה ספק: קירווי הסנטף חורג ב-30 ס"מ מעל גובה תקרת דירת הנתבעים. חריגה זו, המהווה פלישה מובהקת לרכוש המשותף, אינה יכולה לעמוד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/171/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

29. אשר לטענת הנתבעים כי התובעים הקימו קירווי דומה, הרי שאין בכך כדי להכשיר את מעשיהם. הלכה פסוקה היא, כי העובדה שדייר אחד עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לנהוג באופן דומה. שכן, קבלת טענה זו תפתח פתח רחב לכלל הדיירים בבית המשותף לראות ברכוש המשותף קניין פרטי, ובכך לרוקן מתוכן את מהותו [ע"א 93/81 אהרן אליאס נ' יוחנן שיפר, לז(2) 444 (1983)].

30. לבסוף, טענת הנתבעים בדבר מצבם הבריאותי עמדה לנגד עיניי. אולם, אין חולק כי הוכחת נושאים רפואיים, ובפרט כאשר נדרשת קביעה שיפוטית בדבר מצב בריאותי והשלכותיו המשפטיות, מחייבת הגשת חוות דעת מומחה רפואי. זוהי הלכה פסוקה ומושרשת. מומחה זה, מטבע הדברים, נתון לחקירה נגדית בפני בית המשפט, ובכך מתאפשרת בחינה מעמיקה וביקורתית של ממצאיו ומסקנותיו. מסמכים רפואיים גרידא, ללא תמיכה של חוות דעת מומחה, אינם יכולים להוות תשתית מספקת לקביעה שיפוטית בסוגיות רפואיות מורכבות (ראו, למשל: רע"א 43063-10-25 **בית החולים המשפחה הקדושה נ' פלונית**, בפסקה 11 (נבו 16.12.2025); רע"א 1982/22 **פלוני נ' בית חולים העמק**, בפסקה 12 (נבו 19.6.2022)). חרף האמור, ראיתי לנכון להתחשב במצבם הרפואי המיוחד של הנתבעים, וזאת בכל הנוגע למועד הקבוע לביצוע ההתאמות הנדרשות, כפי שיפורט בהמשך, בחלק האופרטיבי של פסק דין זה.

31. כידוע הלכה היא כי חוות דעת מומחה אינה כובלת את שיקול דעתו של בית המשפט (רע"א 1694/23 **לביא (ב.י) הנדסה ובנין בע"מ נ' נציגות בית הדירות הרצל רוזנבלום** 10-8 בע"מ, בפסקה 12 (נבו 25.04.2023). עם זאת, בית המשפט לא יסטה ממסקנות המומחה שמונה על ידו בהעדר סיבה משמעותית ובולטת לעשות כן [ע"א 293/88 **חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי** (נבו 23.4.90)]. בענייננו, כאמור מונה מומחה מוסכם בהסכמת הצדדים, ואלו לא ביקשו לחקור את המומחה, ומכיוון שכך יש לראות בהם כאילו הסכימו עם האמור בחוות הדעת [ראו: ע"א 4445/90 **"עמיגור" (ניהול נכסים) בע"מ נ' מאיוסט**, פסקה 7 (17.4.1994)]. לכך יש להוסיף, שעברתי בעיון על חוות דעתו של המומחה המוסכם, ומצאתי כי חוות דעתו יסודית ומעמיקה, ויש בה מענה מקיף לכל השאלות שהוצגו לו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/171/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

32. מכאן, ועל בסיס חוות דעת המומחה, עולה כי השטח המקורה שבמחלוקת, במתכונתו הנוכחית, אינו עונה על הגדרת מצללה, אלא מהווה בפועל הרחבת דירה. משלא הציגו הנתבעים היתר בנייה כדין, ואף אינם עומדים בתנאים הקנייניים הנדרשים בחוק המקרקעין לשם הרחבת דירתם, אין להותיר את המצב על כנו. לפיכך, דין התביעה להתקבל.

לסיכום

33. התביעה מתקבלת - אני מורה לנתבעים, יחד ולחוד, להרוס את מלוא השטח המקורה שבמחלוקת, וזאת לא יאוחר מיום 30.8.2026 (להלן: "**המועד הקובע**"). זאת, אלא אם כן יעמדו הנתבעים, עד למועד הקובע, בשלושת התנאים המצטברים הבאים:

- א. על הנתבעים לדאוג לכינוסה כדין של האסיפה הכללית של הבית המשותף עד למועד הקובע, במסגרתה עליהם לקבל את הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות להתקנת מצללה במרפסת דירתם.
- ב. עד למועד הקובע, יבצעו הנתבעים, על חשבונם, התאמה של השטח המקורה שבמחלוקת, לאחת מהחלופות המפורטות בחוות דעתו של המומחה המוסכם (עמודים 28-32 לחוות הדעת, המהווה חלק בלתי נפרד מפסק הדין). ההתאמה תבוצע בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה ותקנותיו, על ידי בעל מקצוע מוסמך ומיומן, ובהתאם למפרט חומרים בכתב ולתקן הישראלי הרלוונטי. בסיום ההתאמה, ימציאו הנתבעים לתובעים אישור בכתב מאת הגורם המקצועי שביצע את העבודה, המעיד כי ההתאמה עומדת בתנאי חוות דעת המומחה. אישור זה יועבר לתובעים בתוך שבעה ימים ממועד קבלתו, ולא יאוחר מהמועד הקובע.
- ג. בכל מקרה, גובהו המרבי של הקירווי (פרגולה/מצללה), בחלקו העליון, לא יעלה על גובה תקרת דירת הנתבעים (2.55 מטר-עמ' 34 לחוות הדעת).

הוצאות ההליך

34. אשר להוצאות ההליך, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך, יחוייב בהוצאות של בעל הדין שכנגד (ע"א 9648/16 **אוריהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין**, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (נבו 28.2.2018)). כלל זה אף קיבל ביטוי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/171/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי הקובעת כי "חייב בעל דין בתשלום נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". באשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב בין היתר "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש (תקנה 153(ג) לתקנות) (ראו בנוסף ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ (נבו 24.02.2022)).

35. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לכך שהתביעה למעשה התקבלה, ולרבות כך שהנתבעים שיתפו פעולה באופן מלא עם ההליך, ובשים לב גם לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, החלטתי שעל הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעים את הוצאות ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד, בסך כולל של 12,200 ₪. סכום זה ישולם על ידי הנתבעים, יחד ולחוד, לתובעים בתוך שלושים ימים ממועד פסק הדין, שאם לא כן, יישא הפרשי ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין, ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתן היום, כ"ו טבת תשפ"ו, 15 ינואר 2026, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין